

IJ et activité non autorisée

Quand la caisse vous écrit au sujet d'un salarié en arrêt



Votre caisse vous écrit. Votre salarié travaillait pendant son arrêt.

L'entreprise qui reçoit ce courrier croit qu'on va lui **réclamer les indemnités journalières**. La caisse se tourne en principe vers le salarié.

Ce que l'entreprise a perdu, c'est **le complément de salaire versé en plus, et les cotisations payées dessus**. Le courrier lui ouvre le droit de les reprendre, dans des plafonds et des délais que personne n'a en tête.

Chez Ayming, nous croyons que ce courrier se traite sur les sommes, les périodes et les délais, pas sur le comportement du salarié.

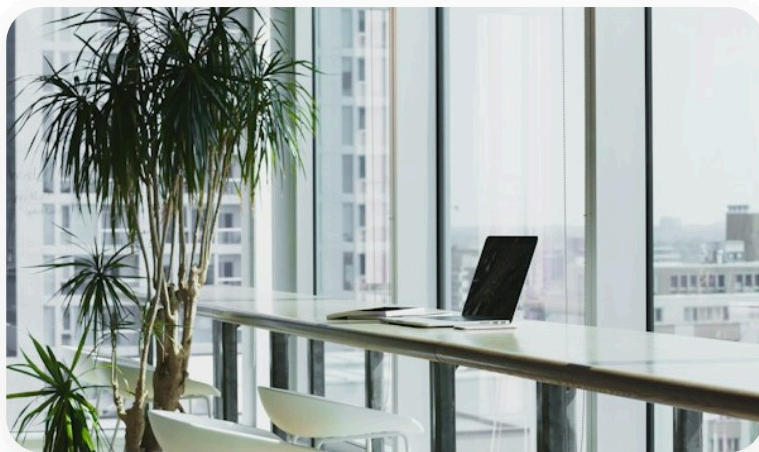


Ce que font les entreprises quand ce courrier arrive



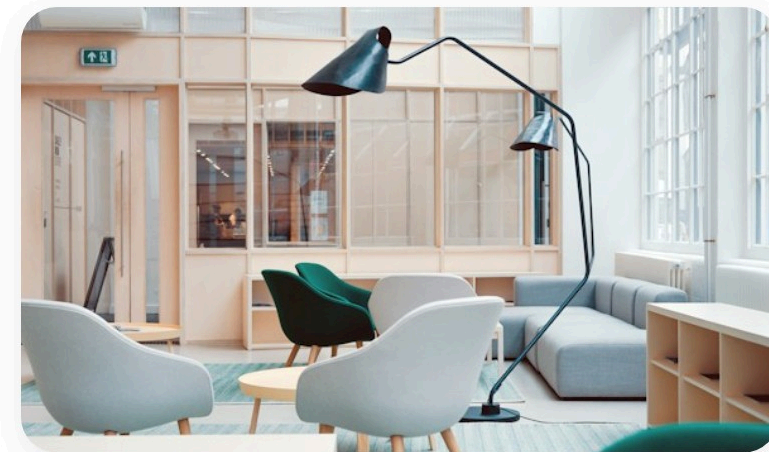
Le traitement interne par la paie

Seul face à un mécanisme de niche. La personne qui reçoit le courrier cherche ce que l'entreprise doit à la caisse, sans voir qu'il lui ouvre le droit de reprendre le complément. Les délais courent pendant ce temps.



L'avocat généraliste au cas par cas

Juste, mais tard et sans suite. La base légale est bien identifiée, mais l'intervention arrive une fois les délais engagés, et le plan de retenue étalé sur des mois n'est pas suivi.



Le courrier classé sans suite

Lu comme une simple information. Rien ne réclame de paiement, donc rien n'est fait. L'assureur n'est pas prévenu, et le salarié peut quitter l'entreprise avec son solde de tout compte.

Chaque approche a ses limites

Approche	Avantages	Inconvénients
Traitement interne	• Connaît la paie et le salarié • Aucun coût externe • Réactif dès réception	• Cherche ce qu'elle doit, pas ce qu'elle peut reprendre • Découvre les délais en les subissant • Peu de pratique de la relation avec la caisse
Avocat au cas par cas	• Base légale bien identifiée • Lecture juridique du courrier	• Intervient une fois les délais engagés • Ne suit pas le plan de retenue dans la durée • Pas de lien avec la paie ni avec l'assureur
Courrier classé sans suite	• Aucune mobilisation immédiate • Aucun coût à court terme	• Le complément et ses cotisations restent acquis au salarié • Le salarié peut partir avec son solde de tout compte • La récupération passe alors par le conseil de prud'hommes

Ce qu'il faudrait pouvoir faire



Savoir tout de suite ce que le courrier change

Dès les premiers jours, vous savez si la caisse vous demande quelque chose et ce que vous pouvez reprendre.



Récupérer tant que c'est simple

Le complément et ses cotisations vous reviennent dans les limites légales, pendant que le salarié est encore dans vos effectifs.



Être en règle avec son assureur

Votre organisme de prévoyance reçoit ce que la loi prévoit, sans que vous ayez à chercher quoi lui transmettre.



ayming

IJ et activité non autorisée

30 M€

D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DÉCLARÉES CHAQUE ANNÉE

120 000

SALARIÉS SUIVIS CHAQUE MOIS

89 %

DE TAUX DE RECOMMANDATION

Ayming gère déjà les indemnités journalières de ses clients au quotidien. Ce dossier se traite avec les mêmes équipes, les mêmes accès à la paie et la même relation avec les caisses.

Ce qu'Ayming vous apporte



Savoir ce que le courrier change

Vous savez si la caisse vous demande quelque chose, ce qu'elle fait contre le salarié, et ce que le courrier permet de reprendre



Reprendre le complément de salaire et ses cotisations

Le complément versé sans fondement vous revient, avec les cotisations patronales payées dessus



Agir avant la sortie du salarié

Une récupération engagée pendant que l'entreprise a encore un levier



Informier l'organisme de prévoyance dans les règles

L'assureur reçoit ce que la loi prévoit, et vous n'avez pas à chercher quoi lui transmettre

Savoir ce que le courrier change

- ✓ Lecture du courrier : information sur l'activité du salarié, suspension des indemnités, ou demande de remboursement chiffrée adressée à l'entreprise
- ✓ Vérification de la subrogation sur la période exacte et reconstitution des versements reçus
- ✓ Convention collective et ancienneté du salarié identifiées dès l'entrée, elles fixent ce qui est récupérable
- ✓ Si la caisse réclame une somme à l'entreprise, contrôle de la période et démarches dans les deux mois



Reprendre le complément de salaire et ses cotisations

- ✓ Complément légal écarté dès que la caisse a informé l'entreprise
- ✓ Complément conventionnel examiné selon la clause de la convention collective
- ✓ Régularisation de paie, corrections DSN et demande de remboursement des cotisations patronales dans les trois ans
- ✓ Plan de retenue conforme au plafond du dixième du net par prélèvement, suivi sur toute sa durée



Agir avant la sortie du salarié

- ✓ Calendrier de récupération calé sur la présence du salarié et sur la date du solde de tout compte
- ✓ Traitement du dernier bulletin dans les limites applicables à chaque somme
- ✓ Si le salarié est déjà parti, dossier de restitution constitué dans le délai de trois ans, avec un cabinet d'avocats indépendants, choisi d'un commun accord



Informez l'organisme de prévoyance dans les règles

- ✓ Identification du contrat concerné, contrat de mensualisation qui rembourse le maintien de salaire ou couverture incapacité de branche
- ✓ Transmission des éléments reçus de la caisse, limitée à ce que la loi autorise
- ✓ Rapprochement des sommes versées par l'assureur sur la période d'arrêt



Options pour aller plus loin



Cotisations AT/MP

Quand l'arrêt suit un accident du travail, la contestation de la durée imputée au compte employeur, sur ses motifs propres.



Pilotage des arrêts longue durée

Le pilotage de la durée des arrêts, sujet distinct de celui-ci et complémentaire.



Collecte des arrêts de travail

La fiabilisation de la réception et du traitement des arrêts en amont.

Ils nous confient leurs indemnités journalières



Plus de 2 500 clients nous font confiance

AGROALIMENTAIRE



DISTRIBUTION & COMMERCE



INDUSTRIE



BTP & CONSTRUCTION



TRANSPORT & LOGISTIQUE



SANTÉ & PHARMA



SERVICES & FINANCE



TECHNOLOGIES & MÉDIAS



PUBLIC & ESS

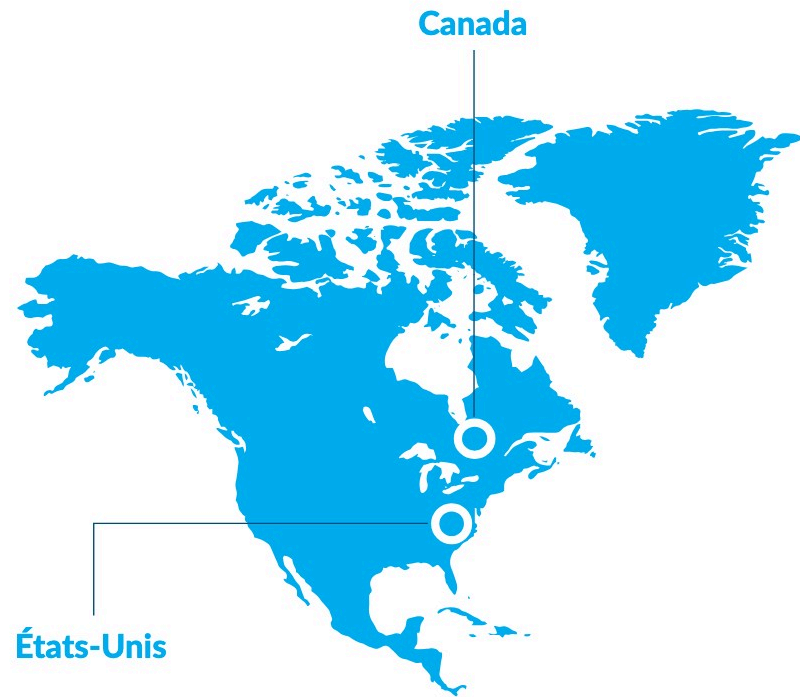


Un fort ancrage en France...

Nos équipes locales accompagnent au quotidien nos clients dans leur développement et leurs transformations **en s'appuyant sur un écosystème de professionnels en régions** : experts scientifiques, experts comptables, établissements bancaires, pôles de compétitivité, fédérations professionnelles, avec un maillage de cabinets d'avocats et de médecins indépendants.



... avec des bureaux dans 14 pays pour une proximité
accrue
avec nos clients et leur écosystème



Questions qu'on nous pose

Est-ce que vous enquêtez sur nos salariés ?

Non. Nous travaillons sur les sommes, les périodes et les pièces du dossier. L'établissement des faits appartient à la caisse.

La caisse va-t-elle nous réclamer les indemnités ?

En principe, non. Elle se tourne vers le salarié. Le seul cas prévu par les textes où elle s'adresse à l'entreprise est une reprise anticipée du travail que l'entreprise n'aurait pas signalée.

Et si le salarié est déjà parti ?

Sa sortie ne fait pas disparaître votre créance, vous disposez de trois ans pour agir devant le conseil de prud'hommes. La récupération devient longue et incertaine une fois le solde de tout compte versé, d'où l'intérêt d'agir avant.

Que se passe-t-il si nous ne faisons rien ?

Le complément déjà versé reste acquis au salarié, avec les cotisations payées dessus, et votre assureur n'est pas informé. Si le salarié part, la reprise passe par le conseil de prud'hommes.

Prochaine étape



Premier examen du courrier

Sans engagement

Vous nous transmettez le courrier de la caisse, les bulletins de la période et votre contrat de prévoyance. Nous vous disons ce que le courrier change, ce qui se reprend et quels délais courent.



Le plan arrêté ensemble

Dès le premier examen

Régularisation de paie et corrections DSN, remboursement des cotisations, calendrier de récupération calé sur la présence du salarié, transmission à l'assureur.



Un dossier soldé

Jusqu'à la dernière retenue

Le complément et ses cotisations sont repris dans les limites légales, la paie est régularisée, et l'assureur est informé.

Ce dont nous avons besoin

Pour démarrer le premier examen

- ✓ Le courrier de la caisse
- ✓ Les bulletins de paie et les attestations de salaire de la période d'arrêt
- ✓ La convention collective appliquée et l'ancienneté du salarié
- ✓ Le contrat de prévoyance de l'entreprise
- ✓ La situation du salarié : en poste, en préavis, ou sorti des effectifs

Nos partenaires

Tous

Privé

Public

ESS

DROM

Transverse

25 PARTENAIRES

